

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

RODRÍGUEZ READY MIX, INC. PETICIONARIO	CIVIL NÚM.: AG2025CV01243
Vs.	Sobre:
HORMIGONERA CHAPARRO, INC. PETICIONADO	ARTÍCULO 14.1 DE LA LEY DE REFORMA DE PERMISOS (LEY 161 DE 1ro. DE DICIEMBRE DE 2009, SEGÚN ENMENDADA)

MOCIÓN SOLICITANDO CONSOLIDACIÓN DE CAUSAS CONFORME LA REGLA 38.1 DE LAS DE PROCEDIMIENTO CIVIL DE PUERTO RICO

AL ILUSTRE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandante, Rodríguez Ready Mix, Inc., por conducto de su representación legal la cual muy respetuosamente EXPONE Y SOLICITA:

I. SOLICITUD DE CONSOLIDACIÓN

- Que la parte demandante en el presente pleito, Rodríguez Ready Mix, Inc., es parte demandada en el caso identificado como *Hormigonera Chaparro, Inc. v. Rodríguez Ready Mix, Inc.*, sobre el Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos, radicado bajo el número **AG2025CV01046**, ante este Honorable Tribunal. Solicitamos que dicho caso se haga formar parte de esta moción mediante referencia.
- La Regla 38 de Procedimiento Civil de Puerto Rico dispone, y citamos:

“Cuando estén pendientes ante el tribunal pleitos que comprendan cuestiones comunes de hechos o de derecho, el tribunal podrá ordenar la celebración de una sola vista o juicio de cualquiera o de todas las cuestiones litigiosas comprendidas en dichos pleitos, podrá ordenar que todos los pleitos sean consolidados y podrá dictar, a este respecto, aquellas órdenes que eviten gastos o dilaciones innecesarias.”
- En este caso, existen cuestiones comunes de hecho y de derecho entre el presente pleito y el caso AG2025CV01046, lo que justifica plenamente su consolidación conforme la citada Regla.
- Ambas acciones giran en torno al mismo estatuto sustantivo —el Artículo 14.1 de la Ley de Reforma de Permisos— y se encuentran ante la misma sala del Tribunal de Primera Instancia, por lo que existe:
 - Identidad de partes:** Las partes en ambos casos son las mismas.
 - Identidad de controversias:** Las causas de acción surgen de los mismos hechos y están basadas en los mismos fundamentos legales.
 - Identidad de foro:** Ambos casos se ventilan ante este Honorable Tribunal, Sala Superior de Aguadilla.

- **Riesgo de determinaciones incompatibles:** Al resolver por separado, se podría incurrir en fallos contradictorios sobre los mismos hechos o disposiciones legales.
- **Economía procesal:** La consolidación promoverá una administración judicial más eficiente, evitando la duplicidad de esfuerzos y audiencias innecesarias.

5. Un principio cardinal del Derecho Procesal es evitar la multiplicidad de pleitos y permitir la adjudicación conjunta de controversias cuando la naturaleza de las causas lo permite. Tal es precisamente el caso de autos.
6. Con la consolidación de ambos recursos se consigue "evitar la proliferación de acciones, lograr la economía procesal y evitar la indeseable probabilidad de que surjan fallos incompatibles relacionados con un mismo incidente". *Granados v. Rodríguez Estrada II*, 124 D.P.R. 593, 608 (1989).

II. SUPLICA

POR TODO LO CUAL, **respetuosamente se solicita a este Honorable Tribunal que emita Orden consolidando el presente caso con el caso AG2025CV01046**, para que sean atendidos de manera conjunta en el interés de la justicia y la economía procesal.

RESPETUOSAMENTE SOLICITADO.

En Hormigueros para Aguadilla, Puerto Rico, hoy 29 de julio de 2025.

f/LCDA. WANDA I. CRUZ PACHECO
Abogada Número 15179
AVILÉS, CRUZ & ASOC.
SA20 Calle Bucaré
Urb. Valle Hermoso Sur
Hormigueros, Puerto Rico 00660
Teléfono (787) 805-6262
wcruz@avilescruz.com